

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

¿QUÉ ES LA PROPIEDAD INDUSTRIAL?

Es un conjunto de derechos muy diversos que engloban tanto la imagen corporativa de la empresa (marca, nombre comercial, nombre de dominio), como la protección a la inversión en investigación y diseño (patentes, modelo utilidad, diseño industrial)

¿SE PUEDEN PROTEGER LAS IDEAS?

Las ideas sólo se pueden proteger si se materializan en algo concreto de forma que pueda ser percibido por los sentidos p.e. un invento, un modelo de utilidad, una obra artística o literaria, etc.

¿QUE ES UNA MARCA?

Una marca es cualquier signo capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra empresa que se dedique a la misma actividad. Puede estar formada por palabras, letras, imágenes...

¿CUANTOS TIPOS DE MARCAS HAY?

Existen cinco tipos:

- Denominativas: consisten en un nombre, letras, números... pero sin una representación gráfica en especial o un tipo de letra determinado.
- Gráficas: consisten en un dibujo, pintura, imagen,...
- Mixtas: Contienen un nombre con una representación especial, junto a un dibujo o logotipo.
- Tridimensionales
- Sonoras

¿QUIÉN PUEDE REGISTRAR UNA MARCA?

Cualquier persona, física o jurídica puede hacerlo.

¿PARA QUÉ SIRVE LA CLASIFICACIÓN DE NIZA?

Para ordenar los productos o servicios en grupos homogéneos llamados Clases. Hay 34 clases de productos y 11 de servicios.

¿QUÉ ES UN INFORME DE PARECIDOS Y PARA QUE SIRVE?

Un informe de parecidos sirve para comprobar las posibilidades de éxito que tiene una marca si se presenta en el Registro. Si existe una marca idéntica o similar, solicitada o concedida para los mismos productos o servicios que la marca que se pretende registrar, es preferible buscar otro nombre que sea más viable.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE UNA MARCA COMUNITARIA Y UNA MARCA NACIONAL?

La marca nacional concede protección en España; la marca comunitaria, en los veinticinco países de la C.E.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE UN NOMBRE COMERCIAL Y UNA MARCA?

Un nombre comercial es un signo que identifica a la empresa en el tráfico mercantil y que la distingue de otras empresas que se dedican a actividades idénticas o parecidas. La marca distingue al producto o servicio en concreto. Pueden ser nombres comerciales: las razones sociales, denominaciones de fantasía, imágenes, figuras ...

¿CUÁNTO TIEMPO TARDA EN TRAMITARSE UNA MARCA / NOMBRE COMERCIAL?

Aproximadamente, de ocho a diez meses.

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO DE LA MARCA?

Una vez que la solicitud se presenta en la Oficina Española de Patentes y Marcas, se realiza un examen de forma para verificar que la documentación es correcta. Al mes y medio se publica la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Se inicia entonces un periodo de dos meses para que, cualquier persona que considere que dicha solicitud es contraria a sus intereses, pueda oponerse al registro de la misma.

Transcurrido dicho periodo de dos meses, la Oficina realiza un examen de fondo de la marca, para verificar que se ajusta a los requisitos legales.

Pueden darse dos posibilidades:

* Que no exista ninguna oposición de terceros y que la Oficina no encuentre ningún defecto: se concedería la marca, expidiéndose el título de propiedad.

* Que exista una oposición de terceros o exista algún defecto o reparo: la Oficina acuerda la suspensión del procedimiento y otorga un plazo de un mes para presentar alegaciones, resolviendo sobre la viabilidad o no de dicha solicitud.

¿PARA QUE SIRVE Oponerse AL REGISTRO DE UNA MARCA?

Cuando se solicita una marca idéntica o similar a otra ya registrada, el titular de la marca ya concedida tiene derecho a impedir que la nueva solicitud sea registrada. Para ello dispone de un plazo de dos meses durante los cuales puede presentar un escrito de oposición.

Es importante señalar que, si no se realiza dicha oposición por parte del titular, la Oficina Española de Patentes y Marcas no va a detectar dicho parecido de oficio, y si la solicitud cumple los demás requisitos establecidos por la Ley, será registrada.

¿QUÉ PLAZO DE VALIDEZ TIENE MI MARCA?

Ya sea marca nacional, nombre comercial o marca comunitaria, dura diez años y se puede renovar indefinidamente por periodos de diez años.

¿PARA QUE SIRVE EL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA?

El seguimiento y vigilancia sirve para que el titular de una marca esté informado tanto de cualquier incidencia que afecte a su marca, p.e. renovaciones, como de aquellas solicitudes de marcas que sean similares a la suya y que puedan lesionar sus derechos de propiedad industrial.

¿QUÉ ES UNA PATENTE?

Una patente es una invención nueva, que implique actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial. Tiene un plazo de vigencia de veinte años improrrogables.

¿QUÉ ES UN MODELO DE UTILIDAD?

Un modelo de utilidad es aquella invención que, siendo nueva, e implicando una actividad inventiva, consiste en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. Tiene un plazo de vigencia de diez años.

¿QUÉ ES UN DISEÑO INDUSTRIAL?

El Diseño Industrial consiste en la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos,



LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación. Tiene un plazo de vigencia de cinco años, renovable por periodos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años.

¿PARA QUE SIRVE UN NOMBRE DE DOMINIO?

Los nombres de dominio sirven para localizar una dirección de un ordenador en Internet. Las empresas suelen adoptar como nombre de dominio su propia denominación social o un distintivo de marca o nombre comercial con el que operan en el tráfico de las redes comerciales.